

1501275-56.2020.8.26.0438

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: HEBER GUALBERTO MENDONCA

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... por R\$ 120,00. Hoje está preso acusado por tráfico, mas é dependente químico. Antes de ser preso, fazia carga de batatas, mas por conta da pandemia, acabou o serviço.

Pois Bem.

O conjunto probatório é robusto e conclusivo, pelo que com a prova oral produzida, vê-se ser incontestes a autoria.

A vítima confirmou que, no dia, deixou o celular no balcão da loja em que trabalha ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

4ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501275-56.2020.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501275-56.2020.8.26.0438

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JAZON DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HEBER GUALBERTO MENDONCA

I - Do Relatório

Jazon da Silva, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do CP, porque, em tese, no dia 27 de agosto de 2020, por volta das 16h12min, no estabelecimento comercial localizado na Rua Pedro Nicolau do Carmo, nº 157, Zona Rural, na cidade de Luiziziânia e Comarca de Penápolis, JAZON DA SILVA, qualificado a fls. 47, subtraiu, para si 01 (um) telefone celular, marca Samsung, modelo J2 Prime, bem este pertencente à vítima Alcileia Honorato Menchon Ferreira.

Consta da denúncia que, no endereço acima, funcionou o estabelecimento comercial "Loja da Lúcia", local em que a vítima trabalhou na função de balconista.

Por ocasião dos fatos, naquele dia, JAZON se deslocou até a referida loja, a adentrou e, aproveitando-se ausência da balconista Alcileia, que estava nos fundos do estabelecimento, subtraiu o celular dela que se encontrava abaixo do balcão. Ato

contínuo, deixou o local.

Todavia, em diligência realizada mediante análise das gravações de câmeras de segurança, logrou-se êxito em identificar JAZON como autor do furto em questão, conforme relatório de investigação a fls. 8/10.

Recebida a denúncia no dia 29.3.2021 (fls. 72/73).

O réu foi citado (fl. 85) e apresentou resposta à acusação (fls. 89/90).

Em audiência de instrução foram ouvidas a vítima (fl. 135) e uma testemunha comum (fl. 136), sendo o réu interrogado ao final (fl. 137).

O Ministério Público apresentou alegações finais e pugnou pela procedência da ação (fls. 133/134 - mídia). A Defesa, por outro lado, postulou seja reconhecida a confissão do réu por ocasião da dosimetria da pena e fixação do regime prisional (fls. 133/134).

II – Da Fundamentação

Ao término da instrução, e após um atento exame das provas existentes nos autos, a materialidade delitiva restou comprovada pelo: i) boletim de ocorrência (fls. 3/4); ii) auto de exibição/apreensão (fl. 5); e iii) auto de avaliação (fl. 16).

A autoria é estreme de dúvidas.

A vítima, ALCILEIA HONORATO MENCHON FERREIRA disse que trabalhava na loja de roupa e ausentou-se segundos para ir ao depósito. Ao voltar ao balcão, notou ausência do celular e viu as filmagens da câmera o rapaz entrando e pegando o aparelho. Não mostra ele colocando no bolso, mas mostrou ele pegando o aparelho. A PM consultou as filmagens, dizendo ser o Jazon. Ele tinha ido à loja outras 2 vezes. Não recuperou mais o celular. Não sabe o destino do aparelho.

A Testemunha/CPC Manoel Izael de Oliveira disse que tomou conhecimento do fato e foi à loja, onde a vítima mostrou a imagem da câmera da loja, constatando de pronto ser o réu. Ele já era investigado por outros furtos (de veículo, residências, etc). Inclusive, no interrogatório, ele confessou. Não sabe qual destino ele deu ao aparelho, mas, segundo um familiar dele, ele teria vendido em Penápolis.

Em seu interrogatório, JAZON DA SILVA disse que pegou o celular porque estava passando por um momento difícil (tem 8 filhos) financeiro e é usuário de droga. Estava faltando comida, pelo que vendeu o aparelho para comprar comida e bebida. Acha que vendeu por R\$ 120,00. Hoje está preso acusado por tráfico, mas é dependente químico. Antes de ser preso, fazia carga de batatas, mas por conta da pandemia, acabou o serviço.

Pois Bem.

O conjunto probatório é robusto e conclusivo, pelo que com a prova oral produzida, vê-se ser incontestes a autoria.

A vítima confirmou que, no dia, deixou o celular no balcão da loja em que trabalha por segundos, indo ao depósito, sendo que, ao retornar, não encontrou mais o objeto. Ato contínuo, chamou a polícia que, ao averiguar as filmagens internas, constatou, de pronto, tratar-se do réu, já conhecido dos meios policiais.

Não bastasse isso, o próprio réu confessou a subtração, alegando que o fez por necessidade financeira, tanto que vendeu o aparelho por R\$ 120,00.

Ora, a confissão do réu está em consonância com as demais provas dos autos. Logo, não há dúvidas quanto à autoria do delito (art. 197 do Código de Processo Penal):

CONFISSÃO ESPONTÂNEA - Prova - Ato que se apresenta em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios - Base segura de convicção do Juiz - Condenação que se impõe - Inteligência do art. 197 do CPP (TJT0) - RT 858/677.

PROVA - confissão judicial - Eficácia - Valor absoluto, se presumível livre de vícios de inteligência e vontade, principalmente se corroborada pelo conjunto probatório - Recurso improvido (Taquaritinga - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator Alceu Penteado Navarro - 17/12/2009 - Voto nº: 14232).

Destarte, não vislumbrando causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, de rigor a sua responsabilidade penal.

Passo à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais não lhes são favoráveis, uma vez que o acusado ostenta maus antecedentes (processo de execução n. 0000990-78.2021.8.26.0996, latrocínio, conforme fls. 113/114), pelo que fixo a pena inicial em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no menor valor (aumento de 1/6).

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (processo n. 1500861-29.2018.8.26.0438, receptação, conforme fl. 113), pelo que majoro sua pena em mais 1/6, cujo aumento resta neutralizado pela atenuante da confissão prevista no artigo 65, I e III, d, do CP.

Não incidem causa de aumento/diminuição, pelo que torno sua pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no menor valor.

Com fulcro nos elementos do artigo 59 do Código Penal, supra-analisados, sua reincidência, combinado com o artigo 33, §§ 2º e 3º, do mesmo Códex, fixo o regime semiaberto para o cumprimento de pena.

Pelo mesmo motivo, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal.

III - Do Dispositivo

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação movida em face de Jazon da Silva para CONDENÁ-LO ao cumprimento da pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no menor valor, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

A considerar os maus antecedentes e reincidência, e que está preso por outro processo, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Honorários advocatícios nos termos do Convênio Defensoria-OAB/SP.

P.I.C.

Penápolis, 16 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA